صغير الجسم فلا يجوز الا ان يتم له سنة كاملة كما فى المعز (والجواميس كالبقر) أى حكما فى السن وغيره (والذكر من المعز والضأن) الاولى تقديم الضأن (افضل اذا استويا) أى فى الاوصاف الكاملة (والانثى من الابل والبقر أفضل اذا استويا)

﴿ فصل ﴾ أى فى ايجاب الهدى وما يتبعه من لزوم الهدى بنذر تجيزا او تعليقا (ولو نذر هديا) أى واطلقه (يلزمه ما يجزئ فى الاضحية وادناه شاة واعلاه بقرا وابل الا ان ينوى بالهدى بعيرا أو بقرة فيلزمه ذلك ويختص ذبحه بالحرم) اى فله أن يذبحه حيث شاء من أرض الحرم الا انه ان كان فى ايام النحر فالسنة ذبحه بمنى والا ففى مكة ولو نذر جزورا أو بقرا أو بدنة ولم يذكر لفظ الهدى (لزمه ماذكر) أى من الابل فى الجزور ومن البقر والبعير فى البدنة (ولا يختص ذبحه فى الحرم ولو قال على أن اهدى بدنة خير بين البعير والبقرة ولو قال جزورا تعين الابل) قال فى الكبير ولو قال على ان اهدى جزورا بصيغة متكلم من الاهداء تعين الابل والحرم ولو قال جزورا فقط جاز البقر والبعير حيث شاء ولو خارج الحرم الا ان ينوى معينا من البدن وعن ابى يوسف تعين الحرم وظاهر المذهب خلافه الا ان يزيد فيقول بدنة من شعائر الله والحاصل كما فى النخبة ان فى نذر الهدى يختص بالحرم اتفاقا وفى الجزور والبقر لا يختص به اتفاقا وفى البدن لا يختص به عندهما خلافا لابى يوسف وزفر انتهى فتدبر (ولو قال هذه الشاة هدى الى بيت الله او الكعبة أو مكة او بكة) وهى لغة فى مكة لانها تبك اعناق الجبابرة لزمه اى هديا بالغ الكعبة للمراد بها الحرم (ولو قال الى الحرم أو المسجد الحرام او الصفا والمروة لم يلزمه شئ) اما فى الصفا والمروة فلا يصح فى قولهم جميعا وأما فيما قبلهما فكذلك عند ابى حنيفة وعندهما يصح ويلزمه وهو الاظهر لما سبق فتدبر (ولو قال أنا أهدى ولا نية له يلزمه شاة) فيه ان هذا اختصار مخل لقوله فى الكبير ولو قال على لله تعالى ان اهدى ولا نية له يلزمه شاة وكذا قال ابن الهمام انه لو قال ان فعلت فأنا أهدى كذا لزمه اذا فعل انتهى والحاصل انه لا يلزمه الا اذا كان النذر تجيزا أو تعليقا سواء نوى أو لم ينو فيهما وأما مجرد قوله أنا أهدى فلا وجه انه يلزمه شئ لاسيما ولا نية له (ولا تجوز القيمة فى هدى النذر كما لا تجوز فى غيره من الهدايا) وهذا على رواية أبى حفص واستحسنه صاحب البدائع وابن الهمام وفى رواية أبى سليمان يجوز ان يهدى قيمتها وقد ذكر الطرابلسى عن ابن سماعة انه لا يجوز كدم المتعة والقران والاحصار بخلاف جزاء الصيد ولو بعث بقيمة فاشترى بها مثله بمكة فذبح جاز قال الحاكم ويحتمل ان يكون هذا تأويل قوله فى رواية أبى سليمان أجزأه ان يهدى قيمته (ولو نذر شيأ مما سوى النعم) اى مما عدا الانعام وهى الابل والبقر والغنم (كالثياب والعبد والقدر) بكسر القاف (والقدوم) بفتح قاف وضم دال مهملة مخففة اى ونحوها (مما ينقل) اى مما يمكن نقله (جاز اهداء قيمته وعينه الى مكة) اى وعليه ان يتصدق به او بقيمته ويجوز ان يعطى لحجبة البيت اذا كانوا فقراء (ولو تصدق فى غير مكة جاز)اى ولو على غير اهل مكة الا ان الافضل ان يتصدق على فقراء مكة بمكة اقول الاظهر ان المنذور اذا كان معينا بأن قال هذا الثوب او هذا الغنم يتعين عينه بخلاف ما اذا كان مبهما بان قال ثوبا او غنما فانه يجوز حينئذ كل من العين والقيمة وهذا كله ان كان المنذور مما ينقل (وان كان مما لا ينقل) كالدار والارض وسائر العقار (تتعين القيمة) اذا اراد الايصال الى مكة ولو قال كل مالى او جميعه هدى فعليه ان يهدى ماله كله فى الاصح ويمسك منه قدر قوته ولو نذر نحر ولده يلزمه شاة

ماء زمزم لما شرب له وقد شربه كثير من العلماء لامور نووها عند شربهم فحصلت لهم مراداتهم وأنا ممن جرب ذلك ولله الحمد ويقول (اللهم) انه بلغنا أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له (اللهم) انى اشربه لخير الدنيا والآخرة ويستحب أن يستقبل البيت عند الشرب ويتنفس ثلاث مرات